

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4525/2539

ธนาคาร ศรีนคร จำกัด
บริษัท เอ็น.วาย.เอ็น.มะชินเนอร์ จำกัด
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 79, มาตรา 27

พนักงานเดินหมายได้นำหมายนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไปส่งให้ม. ทนายจำเลยทั้งสองยังฎมิลำเนาแต่ไม่พบเนื่องจากสถานที่ดังกล่าวปิดประตูใส่กุญแจบุคคลข้างเคียงแจ้งว่าม.ย้ายสำนักงานไปอยู่ที่อื่นแล้วพนักงานเดินหมายจึงปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาลเห็นได้ชัดว่าม. ไม่อาจทราบนัดได้ถือว่าเป็นกรณีที่ไม่สามารถส่งหมายให้ได้โดยวิธีธรรมดาควรส่งใหม่อีกครั้งหลังจากทราบแน่ชัดว่าฎมิลำเนาของม. ยังมีได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือควรสั่งให้ประกาศหนังสือพิมพ์แทนการส่งหมายธรรมดาประกอบกับยังมีตัวจำเลยทั้งสองคนศาลชั้นต้นจึงชอบที่จะส่งหมายนัดให้แก่ตัวความทั้งสองทราบอีกชั้นหนึ่งด้วยดังนั้นการที่จำเลยทั้งสองไม่มาศาลยอมไม่อาจถือว่าได้ทราบคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในวันดังกล่าวและถือไม่ได้ว่าศาลชั้นต้นได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยทั้งสองฟังโดยชอบแล้วศาลฎีกาชอบที่จะเพิกถอนกระบวนการพิจารณาดังกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา27

กรณีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้ตามสัญญาขายลดเช็ค และสัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิตกับทรัสต์รีสืตศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสอง ร่วมกันชำระเงินพร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์ จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืนโดยในวันนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2535 นั้น จำเลยทั้งสองไม่มาศาล ศาลชั้นต้นจึงอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้โจทก์ ฟังโดยถือว่าจำเลยทั้งสองทราบการอ่านคำพิพากษาแล้ว

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องฉบับลงวันที่ 22 สิงหาคม 2537 ว่าจำเลยทั้งสองเพิ่ ทราบเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2537 ว่าได้มีการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2535 แล้วจำเลยทั้งสองไม่ได้รับหมายนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ การที่พนักงานเดินหมายรายงานเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2535 ว่า ไปส่งหมายนัดให้แก่ นายเมือง เตชะเกิดกมล ทนายความของจำเลยทั้งสองคนเดิม พบแต่ตึกแถวเลขที่ 1610 ตามภูมิลำเนาที่ระบุไว้แต่ปิดประตูใส่กุญแจ สอบถามบุคคลข้างเคียงได้ความ ว่านายเมืองย้ายสำนักงานไปอยู่ที่อื่นแล้วจึงได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาลยังถือไม่ได้ ว่าจำเลยทั้งสองได้ทราบคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แล้วการอ่านคำพิพากษาจึงไม่ชอบ ขอศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ใหม่

ศาลชั้นต้น ยกคำร้อง

จำเลย ทั้ง สอง อุทธรณ์ คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ทั้ง สอง ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าก่อนการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งให้ส่งหมายนัดฟังคำพิพากษาแก่คู่ความโดยนัดฟังคำพิพากษาใน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2535 พนักงานเดินหมายได้นำหมายนัดไปส่งให้ทนายโจทก์ได้ ส่วนจำเลยทั้งสองมีรายงานการเดินหมายของพนักงานเดินหมายฉบับลงวันที่ 27 ตุลาคม 2535 ว่า เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2535 ได้นำหมายนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไปส่งแต่ไม่พบนายเมือง (ทนายจำเลยทั้งสอง) พบแต่ตึกแถวห้องเลขที่ดังกล่าวปิดประตูใส่กุญแจ สอบถามบุคคลข้างเคียงแจ้งว่า นายเมืองย้ายสำนักงานไปอยู่ที่อื่นแล้วจึงปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่า การที่ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้โจทก์ฟังไปฝ่ายเดียว เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2535 โดยที่จำเลยทั้งสองไม่ทราบวันนัดและไม่มาศาลนั้น เป็นการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า การปฏิบัติของพนักงานเดินหมายได้กระทำไปตามคำสั่งศาลโดยได้ปิดหมายไว้ยังภูมิลำเนาของทนายจำเลยทั้งสองทั้งนี้ เนื่องจากสถานที่นั้นปิดและไม่พบบุคคลใดที่จะรับหมายแทนความจริงปรากฏชัดตามรายงานเดินหมายว่า ทนายความของจำเลยทั้งสองได้ย้ายสำนักงานไปอยู่ที่อื่นแล้ว กรณีเช่นนี้เห็นได้ชัดว่าทนายความของจำเลยทั้งสองไม่อาจทราบนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ได้ถือได้ว่าเป็นกรณีที่ไม่สามารถส่งหมายให้ได้โดยวิธีธรรมดาควรส่งใหม่อีกครั้งหลังจากทราบแน่ชัดว่าภูมิลำเนาของทนายความคนดังกล่าวยังมิได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือควรสั่งให้ประกาศหนังสือพิมพ์แทนการส่งหมายธรรมดาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 79 ก็ได้ แต่สำหรับกรณีนี้เห็นได้ว่ายังมีตัวจำเลยทั้งสองคน เมื่อไม่สามารถแจ้งหมายนัดฟังคำพิพากษาให้แก่ทนายความของจำเลยทั้งสองก็น่าที่ศาลชั้นต้นจะได้ส่งหมายนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้แก่ตัวความทั้งสองทราบอีกชั้นหนึ่งด้วยเมื่อข้อเท็จจริงคดีนี้ปรากฏชัดว่า พนักงานเดินหมายนำหมายนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไปส่งให้ทนายความของจำเลยทั้งสองณสำนักงานของทนายจำเลยทั้งสองแต่ไม่พบตัวเนื่องจากย้ายสำนักงานไปแล้ว อีกทั้งมิได้มีการส่งหมายนัดดังกล่าวให้แก่ตัวความ จึงมีเหตุผลเชื่อได้ว่าจำเลยทั้งสองรวมทั้งทนายความของจำเลยทั้งสองยังไม่ทราบวันนัดเพราะการปิดหมายของพนักงาน

เดิหมาย ณ สำนักงานทนายความของจำเลยทั้งสองซึ่งย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วนั้น เป็นการแจ้งวันนัดขัดต่อความเป็นจริง ดังนั้น การที่จำเลยทั้งสองไม่มาศาลย่อมไม่ อาจถือได้ว่าจำเลยทั้งสองได้ทราบคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในวันดังกล่าวและถือไม่ได้ ว่าศาลชั้นต้นได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยทั้งสองฟังโดยชอบแล้ว ศาลฎีกา ชอบที่จะเพิกถอนเสียตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 ที่ศาล ล่างทั้งสองพิพากษามานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้เพิกถอนคำสั่งศาลชั้นต้นในการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2535 ให้ศาลชั้นต้นนัดโจทก์และจำเลยทั้งสองมาฟังคำ พิพากษาศาลอุทธรณ์ใหม่ต่อไป

(ทวิชัย เจริญบัณฑิต-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-ดุสิต เพชรปลุก)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>